Věc: Žádost o poskytnutí úplných informací o evidenci, vyřizování, souvisejících úkonech a postupu Kanceláře veřejného ochránce práv ve věcech týkajících se ochrany našich práv (2021–2026)

JUDr. Eva Kostolanská
veřejná ochránkyně práv
Kancelář veřejného ochránce práv a ochránce práv dětí
Údolní 39, 602 00 Brno

Vážená paní veřejná ochránkyně práv,

V minulosti jsme se na Kancelář veřejného ochránce práv opakovaně obraceli prostřednictvím datové schránky, elektronické pošty a dalších komunikačních prostředků se stížnostmi, podněty, žádostmi o pomoc a souvisejícími dokumenty.

Tato podání se týkala zejména žádostí o ochranu našich základních práv, lidské důstojnosti, osobní bezpečnosti, práv pacientů, práv žen, ochrany před diskriminací a nerovným zacházením, postupu orgánů veřejné moci, policejních zásahů, tvrzených psychiatrických intervencí bez svobodného a informovaného souhlasu, jakož i dalších skutečností, které jsme vnímali jako závažné zásahy do našich občanských a lidských práv.

Na Kancelář veřejného ochránce práv jsme se obraceli v dobré víře, že instituce zřízená za účelem ochrany osob před nezákonným, nesprávným nebo jinak nevhodným postupem veřejné správy posoudí závažnost námi předkládaných skutečností a využije své zákonné pravomoci k ochraně práv osob, které se domnívají, že jsou vystaveny diskriminaci, institucionální podjatosti, porušování práv pacientů, nečinnosti orgánů veřejné moci nebo jiným zásahům do svých základních práv.

Účelem této žádosti je ověřit úplnost a správnost našich vlastních záznamů, zajistit přesnou rekonstrukci dosavadní komunikace s Vaší institucí a získat úplný přehled o konkrétních úkonech, opatřeních a dalších krocích, které byly či nebyly Kanceláří veřejného ochránce práv v souvislosti s našimi podáními provedeny.

Za účelem sestavení přesné a úplné chronologie komunikace s Vaší institucí si dovoluji požádat o poskytnutí následujících informací vztahujících se k podáním týkajícím se mé osoby a mé manželky, [redacted] za období od 10. ledna 2021 do současnosti:

1. Seznam všech evidovaných podání, stížností, žádostí, podnětů a jiné komunikace přijaté od nás nebo týkající se naší osoby.

   1a. Informaci o všech telefonických kontaktech, hovorech, telefonických podnětech, žádostech o pomoc, stížnostech, doplněních nebo následných urgencích týkajících se mé osoby nebo mé manželky, které byly pracovníky Kanceláře veřejného ochránce práv zaznamenány, evidovány nebo jiným způsobem zpracovány.

1b. Informaci o tom, zda byly z těchto telefonických kontaktů pořízeny záznamy, interní poznámky, služební záznamy, elektronické záznamy v informačních systémech nebo jiné dokumenty.

1c. Kopie všech záznamů, poznámek, interních sdělení nebo jiných dokumentů vzniklých na základě těchto telefonických kontaktů, pokud jejich poskytnutí nebrání právní předpisy.

1d. Informaci o tom, zda byly informace získané během telefonických kontaktů předány právníkům, odborným pracovníkům nebo jiným zaměstnancům Kanceláře veřejného ochránce práv k dalšímu posouzení nebo vyřízení, a pokud ano, komu a kdy byly předány.

2. Evidenční čísla, spisové značky nebo jiné identifikátory přidělené jednotlivým podáním.

3. Datum přijetí každého podání.

4. Datum uzavření nebo vyřízení jednotlivých věcí.

5. Označení útvaru, oddělení a pracovní pozice osoby nebo osob, kterým byla věc přidělena k posouzení nebo vyřízení.

6. Informaci o způsobu vyřízení jednotlivých věcí, zejména zda byly:
- věcně posuzovány,
- postoupeny jinému orgánu,
- odloženy,
- uzavřeny bez dalšího šetření,
- nebo vyřízeny jiným způsobem.

7. Informaci o konečném výsledku nebo závěru u každého evidovaného podání.

8. Kopie odpovědí, vyrozumění nebo jiných dokumentů, které byly v souvislosti s těmito podáními vyhotoveny, pokud nejsou součástí dokumentace, kterou jsme již v minulosti obdrželi.

9. Informaci o interních pravidlech, metodikách nebo postupech upravujících evidenci, přidělování, posuzování a vyřizování podání občanů v Kanceláři veřejného ochránce práv v relevantním období.

10. Informaci o tom, zda Kancelář veřejného ochránce práv v souvislosti s jednotlivými podáními týkajícími se mé osoby nebo mé manželky kontaktovala jakýkoliv orgán veřejné moci, veřejnou instituci, zdravotnické zařízení, policejní orgán, správní orgán nebo jinou třetí osobu.

11. Informaci o tom, zda byly od těchto subjektů vyžádány jakékoliv podklady, vysvětlení, stanoviska, vyjádření, spisy, dokumenty nebo jiné informace.

12. Identifikaci subjektů, které byly v souvislosti s našimi podáními kontaktovány, včetně data kontaktu a stručného popisu účelu takového kontaktu.

13. Informaci o tom, zda byla v souvislosti s našimi podáními vedena jakákoliv forma šetření, prověřování, interní analýzy, právního posouzení nebo jiné odborné činnosti směřující k posouzení předložených skutečností.

14. Kopie korespondence, žádostí o součinnost, výzev, dotazů, odpovědí nebo jiných dokumentů vzniklých v souvislosti s komunikací Kanceláře veřejného ochránce práv s jinými orgány nebo institucemi ve věcech týkajících se našich podání, pokud jejich poskytnutí nebrání právní předpisy.

15. Informaci o tom, zda Kancelář veřejného ochránce práv v souvislosti s našimi podáními dospěla k závěru, že nejsou dány důvody k zahájení šetření, k dalším krokům nebo k využití pravomocí veřejného ochránce práv, a pokud ano, žádám o sdělení důvodů takového závěru.

Účelem této žádosti je ověřit úplnost a správnost našich vlastních záznamů, zajistit přesnou rekonstrukci dosavadní komunikace s Vaší institucí a získat úplný přehled o konkrétních úkonech, které byly či nebyly Kanceláří veřejného ochránce práv v souvislosti s našimi podáními provedeny.

S ohledem na rozsah požadovaných informací a potřebu přesné rekonstrukce dosavadního postupu ve věcech týkajících se ochrany našich základních práv si dovoluji požádat o poskytnutí výše uvedených informací a dokumentů nejpozději do **30 dnů** ode dne doručení této žádosti.

V případě, že některé z požadovaných informací nebo dokumentů nebudou poskytnuty, žádám o uvedení konkrétního právního důvodu, který jejich poskytnutí brání, a o identifikaci příslušného právního předpisu, o který se takové rozhodnutí opírá.

Současně žádám o písemné potvrzení přijetí této žádosti, sdělení evidenčního čísla, spisové značky nebo jiného identifikátoru, pod kterým bude tato věc vedena, a informaci o organizačním útvaru nebo pracovní pozici osoby odpovědné za její vyřízení.

Současně žádám, aby veškerá komunikace, vyrozumění, odpovědi a související dokumenty byly zasílány prostřednictvím datové schránky nebo na mou oficiální e-mailovou adresu [redacted]

Děkuji za Vaši součinnost.

Podáno prostřednictvím datové schránky:

[redacted]

za sebe a současně jménem manželky a jako její zmocněný zástupce

[redacted]

ID datové schránky: [redacted]

E-mail: [redacted]

V Praze dne 19. 6. 2026